

Ein Grundrecht als Zombie Nach dem Mauerfall debattiert die Republik heftig über das Asylrecht. 1993 schafft der Bundestag dieses Grundrecht faktisch ab, heute

Ein Grundrecht als Zombie; Nach dem Mauerfall debattiert die Republik heftig über das Asylrecht. 1993 schafft der Bundestag dieses Grundrecht faktisch ab, heute gelten weitaus bessere EU-Richtlinien für den Schutz Geflüchteter. All das verkennt der aktuelle Diskurs um Bleiberecht und Obergrenzen

taz, die tageszeitung

Donnerstag 09. August 2018

Copyright 2018 Contrapress media GmbH Vervielfaeltigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: INLAND; S. 7

Length: 1176 words

Byline: Christian Rath

Highlight: Nach dem Mauerfall debattiert die Republik heftig über das Asylrecht. 1993 schafft der Bundestag dieses Grundrecht faktisch ab, heute gelten weitaus bessere EU-Richtlinien für den Schutz Geflüchteter. All das verkennt der aktuelle Diskurs um Bleiberecht und Obergrenzen

Body

Von Christian Rath

Politisch Verfolgte genießen Asylrecht . So hieß es nach dem Krieg im Grundgesetz bis heute. Mittlerweile sorgt der Satz nur für Desorientierung.

Anfang der 1990er Jahre war das Asylrecht nach Auflösung des Ostblocks bestimmendes Thema der deutschen Innenpolitik. Damals kamen vor allem Osteuropäer nach Deutschland, die Zahl der Asylsuchenden stieg bis auf 438.000 im Jahr 1992, ein schockierender Rekord. Die Anerkennungsquote indes lag unter 10 Prozent. Die CDU/CSU forderte eine Grundgesetzänderung und hetzte gegen die SPD: Jeder Asylant ist ein SPD-Asylant. Selbst die pogromartigen Ausschreitungen gegen Flüchtlingsheime in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen wurden von der Union als Argument genutzt.

Im Dezember 1992 gab die SPD nach, im Mai 1993 stimmte der Bundestag über den Asylkompromiss ab. Damals gab es dramatische Szenen: Gegner blockierten die Wege ins Bonner Regierungsviertel, Abgeordnete wurden mit Hubschraubern und Booten zur Abstimmung gebracht. Auch die Hoffnungen auf das Bundesverfassungsgericht wurden enttäuscht. 1996 billigte es die Grundgesetzänderung.

Heute hat das Asylgrundrecht einen eigenen Artikel im Grundgesetz, den 16a, und der vertraute Satz Politisch Verfolgte genießen Asylrecht steht ganz vorn. Dann aber folgen vier Absätze voller Einschränkungen, die dem Grundrecht praktisch jede Wirkung nehmen. Wichtigste Einschränkung des Grundrechts auf Asyl ist die sogenannte Drittstaaten-Regelung: Wer über einen EU-Staat oder einen anderen sicheren Drittstaat nach

Ein Grundrecht als Zombie Nach dem Mauerfall debattiert die Republik heftig über das Asylrecht. 1993 schafft der Bundestag dieses Grundrecht faktisch ab, heute

Deutschland einreist, kann sich nicht mehr auf das Asylgrundrecht berufen. Faktisch führt das dazu, dass sich nur noch Flüchtlinge, die mit dem Flugzeug nach Deutschland kommen, auf das Grundrecht stützen können. 2017 wurden von 600.000 entschiedenen Asylanträgen deshalb nur 0,7 Prozent anerkannt. Das Grundrecht spielt in der Praxis also fast keine Rolle mehr. Es wurde 1993 faktisch abgeschafft. Dadurch wurden Flüchtlinge in Deutschland aber nicht rechtlos gestellt.

Schließlich hat Deutschland die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) unterzeichnet, die dem Schutz politisch Verfolgter dient. In den Jahren nach 1993 wurde es üblich, dass Flüchtlinge verschleierten, durch welchen Drittstaat sie nach Deutschland einreisten. Sie konnten deshalb nicht dorthin abgeschoben werden und bekamen in Deutschland doch ein Asylverfahren. Wenn sie anerkannt wurden, erhielten sie als GFK-Flüchtlinge das sogenannte kleine Asyl mit etwas schlechterem Status.

Doch das war nur eine Zeit des Übergangs. 1999 beschlossen die EU-Staaten, das Asylrecht europäisch zu harmonisieren. Bis 2005 wurden Mindeststandards beschlossen, die bis 2013 deutlich verbessert wurden. Das Gemeinsame Europäische Asylsystem besteht nun aus drei Richtlinien: Asylverfahren, Anerkennung/Qualifikation, Aufnahmebedingungen. Auf diesen EU-Richtlinien beruht inzwischen auch das deutsche Asylgesetz. Hinzu kommt die Dublin-III-Verordnung, die regelt, welcher EU-Staat für das Asylverfahren zuständig ist (meist der Staat der Einreise).

Der Schutz für Flüchtlinge ist heute deutlich höher als vor 1993, denn das EU-Asylrecht vermeidet zahlreiche Schwächen des deutschen Grundrechts auf Asyl. So gilt das EU-Recht auch für geschlechtsspezifische Verfolgung, schützt also auch Frauen, die aus Angst vor Beschneidung und Zwangsverheiratung fliehen. Zweitens schützt das EU-Recht generell vor nichtstaatlicher Verfolgung etwa durch die Taliban in Afghanistan während das deutsche Grundrecht nur bei staatlicher Verfolgung galt. Drittens und vor allem aber schützt das EU-Recht nicht nur Menschen, die vor gezielter Verfolgung flüchten, sondern auch Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge.

Obwohl das deutsche Grundrecht auf Asyl also nur noch in einer kleinen Nische Relevanz hat, spielt es in der öffentlichen Diskussion immer noch eine erstaunlich große Rolle. Konservative fordern immer wieder seine Abschaffung, als ob sich so die Zahl der Flüchtlinge spürbar senken ließe. Grüne, Linke und Sozialdemokraten bekennen sich dagegen zum Grundrecht auf Asyl, so als ob sich damit noch Humanität beweisen ließe. Manche haben vielleicht wirklich keine Ahnung, andere finden es praktischer, eine Scheindebatte zu führen, als den Wählern zu erklären, dass Deutschland längst ein europäisches Asylrecht hat.

Nach 1993 ist also nicht das Grundrecht auf Asyl in Vergessenheit geraten, sondern seine faktische Abschaffung. Dass hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland kommen, obwohl das Grundrecht auf Asyl fast keine Rolle mehr spielt, übersteigt die Vorstellungskraft vieler und zeigt, wie schwer es ist, Verständnis für das Recht und die Mechanismen der EU zu schaffen.

Wahrscheinlich wäre es für den politischen Diskurs transparenter gewesen, das deutsche Grundrecht auf Asyl ganz abzuschaffen, als es nur auf einen kümmerlichen symbolischen Rest einzuschränken. AfDler könnten dann jedenfalls nicht mehr maliziös darauf verweisen, dass ja weniger als ein Prozent der Flüchtlinge nach Artikel 16a anerkannt werde. Und Innenminister Horst Seehofer (CSU) könnte seine Zurückweisungspläne nicht mehr mit unpassenden Verweisen auf die (von EU-Recht verdrängte) Drittstaaten-Regelung in Artikel 16a verteidigen. Und auch Kanzlerin Angela Merkels Satz Das Grundrecht auf Asyl kennt keine Obergrenze würde von mehr Leuten als gut klingende, aber irrelevante Rhetorik erkannt.

Die Lust an der Diskussion über ein Grundrecht, das kaum noch Bedeutung hat, lenkt ab. Die anachronistische Debatte verdeckt zum Beispiel, dass seit zwei Jahren auf EU-Ebene über eine Änderung des wirklich relevanten EU-Asylrechts diskutiert wird. Dabei soll vor allem die Weiterwanderung von Flüchtlingen verhindert werden. Deutschland könnte dann zum Beispiel nicht mehr hunderttausende Asylverfahren übernehmen, für die es nach den Dublin-Regeln eigentlich gar nicht zuständig ist. In Deutschland wird das jedoch kaum zur Kenntnis genommen. Ausgerechnet in der zentralen Migrationsfrage verstellen Scheindebatten den Blick auf das Wesentliche und schwächen so die Demokratie in Deutschland und Europa.

Ein Grundrecht als Zombie Nach dem Mauerfall debattiert die Republik heftig über das Asylrecht. 1993 schafft der Bundestag dieses Grundrecht faktisch ab, heute

1993 wurde das Asylrecht faktisch abgeschafft

Der zweite Blick

Die Serie

Wir schauen noch mal hin: In der Serie *Der zweite Blick* gehen wir in den nächsten Wochen Themen nach, die vor Jahren einmal wichtig waren, aber dann aus den Schlagzeilen verschwunden sind. Riesenskandale, große Pläne, kontroverse Debatten – was ist davon geblieben, wie ist der aktuelle Stand?

Der Anfang

Los ging es in der Ausgabe am 3. August mit der Einheitswippe: Vor elf Jahren beschloss der Bundestag, ein Denkmal für die deutsche Wiedervereinigung errichten zu lassen. Baubeginn sollte 2013 sein. 2018 ist aber noch nicht mal klar, wo gebaut werden soll.

Das Programm

Weitere Themen der nächsten Wochen: Was wurde aus Plänen des Verteidigungsministeriums, Kasernen umzubenennen, die die Namen von Wehrmachtsangehörigen tragen? Wie sieht es heute am Salzstock Gorleben aus, der bis 2016 auf seine Eignung als Atommüllendlager geprüft wurde? Und wie geht es eigentlich dem Ozonloch? Alle Texte gibt es unter taz.de/zweiter-blick.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: POLITISCHES ASYL (93%); DEUTSCHER BUNDESTAG (92%); VERFASSUNGSRECHT (92%); EU-REGULIERUNG (91%); GESETZGEBUNG (91%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); EUROPARECHT (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GESETZGEBUNGSORGANE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); BEWILLIGUNGEN (89%); EUROPÄISCHE UNION (89%); ABSCHIEBUNG (78%); ASYLBEWERBERHEIME (78%); TALIBAN (50%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (79%); ROSTOCK, DEUTSCHLAND (79%); BONN, DEUTSCHLAND (58%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (96%); SACHSEN, DEUTSCHLAND (58%); EUROPA (93%); DEUTSCHLAND (90%)

Load-Date: August 8, 2018